PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Censos

Reglamenta la ley «Ley del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Censos autárquico»: adecua la estructura del Estado para que el INDEC deje el Ministerio de Economía, regula el concurso del Director, el calendario obligatorio y la igualdad de acceso, el funcionamiento del Consejo Académico de Estadística y el procedimiento de sanciones, y deroga el Decreto 3110/70.

Propuesta 9: Un INDEC que ningún gobierno pueda tocar
Cuándo: Fase I: dentro de los 90 días de la publicación de la ley «Ley del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Censos autárquico», previa consulta al INDEC (art. 29 de esa ley).
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN) y de organización de la Administración (art. 99 inc. 1 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (en adelante, «la Ley»), el Decreto N° 3110/70 y sus modificatorios, el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley otorgó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el carácter de ente autárquico, no sujeto a instrucciones del Poder Ejecutivo nacional en materia técnica y vinculado con él por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros a los solos efectos presupuestarios y de comunicación institucional, y ordenó adecuar las normas de estructura para excluirlo del ámbito del ministerio del que depende.

Que la Ley dispuso que el Director sea seleccionado por concurso público y abierto sustanciado por un jurado designado por el Consejo Académico de Estadística, que eleva una terna al Poder Ejecutivo nacional, y que sea designado con acuerdo del Honorable Senado de la Nación.

Que la Ley estableció un calendario de difusión obligatorio, la igualdad de acceso de todos los usuarios a las estadísticas oficiales y el dictamen previo del Consejo Académico sobre todo cambio de metodología.

Que el artículo 28 de la Ley mantuvo la vigencia del Decreto N° 3110/70 hasta la entrada en vigencia de su reglamentación, por lo que corresponde regular en el presente el procedimiento para aplicar las sanciones previstas en la Ley.

Que el INDEC ha sido consultado, conforme al artículo 29 de la Ley.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Naturaleza y adecuación de la estructura

ARTÍCULO 1°.- Vinculación y presupuesto. El INDEC funcionará como ente autárquico con servicio administrativo financiero propio. Su presupuesto se incluirá en la jurisdicción de la Jefatura de Gabinete de Ministros a los solos efectos de su presentación, conforme al artículo 4° de la Ley, y con el monto que resulte del artículo 23 de la Ley. La Jefatura de Gabinete de Ministros no podrá impartirle instrucciones sobre programas, metodologías, contenidos, plazos ni formas de difusión.

ARTÍCULO 2°.- Adecuación del Decreto N° 50/2019. Suprímese la mención del Instituto Nacional de Estadística y Censos del apartado IX del Anexo III del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, e incorpórase en el apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de ese Anexo, entre los Organismos Descentralizados, con la siguiente leyenda: «Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ente autárquico vinculado a los solos efectos presupuestarios y de comunicación institucional (Ley N° [—])». La Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía transferirán al INDEC, dentro de los treinta (30) días, los créditos, bienes, personal y archivos previstos en el artículo 25 de la Ley.

Capítulo II – Concurso y designación del Director

ARTÍCULO 3°.- Convocatoria y jurado. El Consejo Académico de Estadística designará los cinco (5) miembros del jurado previsto en el artículo 7° de la Ley dentro de los treinta (30) días de su integración o de producida la vacante, y convocará al concurso dentro de los treinta (30) días siguientes. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial, en el sitio oficial del INDEC y en dos (2) diarios de circulación nacional, con los requisitos del cargo, la composición del jurado, el cronograma y los criterios de evaluación. Los miembros del jurado presentarán una declaración jurada de vínculos con los postulantes y podrán ser recusados por las causales de la legislación de procedimientos administrativos.

ARTÍCULO 4°.- Etapas del concurso. El concurso comprenderá: a) inscripción, durante veinte (20) días hábiles; b) evaluación de antecedentes, que pesará el cuarenta por ciento (40 %) del puntaje; c) oposición, que pesará el sesenta por ciento (60 %) y consistirá en un plan de gestión escrito y su exposición en audiencia pública con preguntas del jurado; d) un período de quince (15) días hábiles para que cualquier persona presente observaciones fundadas sobre los postulantes; e) el dictamen del jurado con la terna por orden de mérito, dentro de los noventa (90) días de cerrada la inscripción. Las inscripciones, los antecedentes, los planes de gestión, las observaciones y el dictamen se publicarán en el sitio oficial del INDEC.

ARTÍCULO 5°.- Designación. El Poder Ejecutivo nacional elegirá al Director entre los integrantes de la terna dentro de los treinta (30) días de recibido el dictamen y solicitará en el mismo acto el acuerdo del Honorable Senado de la Nación, conforme al artículo 8° de la Ley. Si el Senado no prestara el acuerdo, el Poder Ejecutivo nacional propondrá a otro integrante de la terna dentro de los quince (15) días; agotada la terna, se convocará a un nuevo concurso.

ARTÍCULO 6°.- Renovación y vacancia. El concurso para un nuevo período se convocará con nueve (9) meses de anticipación al vencimiento del mandato; el Director en ejercicio podrá presentarse por única vez, conforme al artículo 8° de la Ley. En caso de vacancia, ejercerá la dirección el funcionario de carrera designado conforme al inciso e) del artículo 11 de la Ley hasta la asunción del nuevo Director, y el concurso se convocará dentro de los sesenta (60) días.

Capítulo III – Calendario y acceso a las estadísticas

ARTÍCULO 7°.- Calendario obligatorio. El calendario de difusión previsto en el artículo 16 de la Ley se publicará antes del 30 de noviembre de cada año e indicará, para cada estadística oficial del año siguiente, la fecha, la hora y el medio de difusión. Toda modificación por causas técnicas se dispondrá por resolución fundada del Director, publicada al menos cinco (5) días hábiles antes de la fecha afectada, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados. El INDEC publicará un registro de las modificaciones con sus fundamentos.

ARTÍCULO 8°.- Igualdad de acceso. Ninguna autoridad ni agente ajeno al INDEC podrá recibir información sobre los resultados de una estadística oficial antes de su difusión. El personal del INDEC que acceda a resultados antes de su difusión firmará un compromiso de confidencialidad. La difusión anticipada o selectiva constituye falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.

Capítulo IV – Consejo Académico de Estadística

ARTÍCULO 9°.- Integración. Dentro de los diez (10) días de la entrada en vigencia del presente, el INDEC invitará al Consejo Interuniversitario Nacional y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a designar a los miembros del Consejo Académico de Estadística previstos en el artículo 12 de la Ley, para que se integre dentro del plazo de sesenta (60) días del artículo 26 de la Ley. Los miembros presentarán una declaración jurada de intereses y de vínculos con el INDEC y se excusarán en los asuntos en que tengan conflicto de interés.

ARTÍCULO 10°.- Funcionamiento. El Consejo dictará su reglamento interno, sesionará al menos una vez cada dos (2) meses, adoptará sus decisiones por mayoría de sus miembros y publicará sus actas y dictámenes en el sitio oficial del INDEC. El INDEC ejercerá su secretaría técnica y le proveerá el apoyo administrativo previsto en el artículo 14 de la Ley; los gastos de traslado de sus miembros se atenderán con los créditos del INDEC.

ARTÍCULO 11°.- Cambios de metodología. A los efectos de los artículos 13, inciso a), 14 y 15 de la Ley, constituye cambio de metodología toda modificación de las fuentes, la cobertura, las ponderaciones, las clasificaciones o las fórmulas de cálculo de una estadística oficial. No lo constituyen las revisiones periódicas previstas en la metodología publicada, como la reestimación de factores estacionales o la incorporación de datos definitivos. El INDEC remitirá al Consejo la propuesta de cambio con su fundamento técnico, las pruebas realizadas y, cuando corresponda, el método de empalme; el plazo de sesenta (60) días del artículo 14 de la Ley se computará desde esa remisión.

Capítulo V – Procedimiento de sanciones

ARTÍCULO 12°.- Procedimiento. Antes de iniciar el sumario previsto en el artículo 21 de la Ley, el INDEC intimará al obligado a suministrar los datos requeridos en un plazo de diez (10) días hábiles. Vencido ese plazo, el sumario se iniciará con la notificación de los cargos, y el imputado podrá presentar su descargo y ofrecer prueba dentro de los diez (10) días hábiles. El Director resolverá en forma fundada, graduando la multa según la gravedad de la infracción, el tamaño del obligado y la reincidencia. El producido de las multas ingresará como recurso del INDEC conforme al artículo 22, inciso e), de la Ley. En lo no previsto se aplica la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos, conforme a su artículo 1°, inciso a), apartado (i).

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Derogación. Derógase el Decreto N° 3110/70 y sus modificatorios, conforme al artículo 28 de la Ley.

ARTÍCULO 14°.- Normas complementarias. El Director del INDEC dictará las normas complementarias del presente en materia técnica y de organización interna.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app